الدم وجب لبلية ابتلى بها العبد باذن المولى فصار بمنزلة النفقة (وقيل ندبا) كان الاولى ان يقول قيل يجب بعثه على المولى وقيل لا بل يجب على العبد لما فى فتاوى قاضيخان لو احرم باذن المولى ثم احصر لايجب دم الاحصار على المولى ويجب على العبد بعد العتق ولما فى البدائع نقلا عن القدورى فى شرحه مختصر الكرخى ولو احصر العبد بعد ماأحرم باذن المولى لايلزم المولى انفاذ هدى لانه لو لزمه للزمه لحق العبد ولايجب للعبد على مولاه حق فان أعتقه وجب عليه ان يبعث بهدى لانه اذا أعتق صار ممن له عليه حق فصار كالحر اذا حج غيره فأحصر فانه يجب على المحجوج عنه ان يبعث الهدى وكذا ذكر الكرمانى مثل القدورى وفى البحر الزاخر ولو أمر المولى عبده ان يحج عنه فأحصر لم يلزم المولى انفاذ هدى فان أعتقه لزم المولى ان يبعث بهدى قال المصنف فى الكبير فحمل المسئلة فى الآمر وحملها صاحب البدائع وغيره فى الاذن قلت وعلى تقدير الفرق بينهما فاذا كان الامر غير موجب للبعث فالاولى أن لا يكون الاذن موجبا على بعث المولى كما لايخفى فتحرر من نقول الاكثر ان عدم الوجوب هو المعتمد [illegible] ان يحمل اطلاق نقل الا [illegible] على ما ذكروه فيما اذا أعتق عبده فى مقام المفصل وأما تعليل القاضى وهو [illegible] المالكى فظاهره انه مبنى على قاعدة المالكية فى ان المملوك يصير مالكا بتمليك المالك فيكون [illegible] عنه كما [illegible] وأما القول بكونه ندبا فلم أر من صرح به فيكون فى عهدته (ولو أعتقه) أى المولى (بعد الاذن) أى اذنه بالاحرام (يجب على المولى بعث الهدى) كما سبق من المنقول ولم يظهر اعتبار المنقول فان المقيس عليه الذى ذكره بقوله كالحر ليس نظير العبد من كل وجه والقياس مع الفارق ليس من [illegible] المقبول (ولو أحصر صبى أو مجنون) أى فتحلل كل منهما (فلا شئ عليه) أى لادم ولا قضاء عليهما قياسا على ما اذا فعلا شيأ من المحظورات أو تركا عملا من الواجبات (ثم انه يجب على المحصر بعث الهدى [illegible] هديه ([illegible] على [illegible] مشقة حرمه (حتى يرتفع المانع) أى بعث على [illegible] فيتحلل بأفعال حج) أى حقيقة وحكما [illegible] حج ان كان محرما بحج ولعمرة فلا يجب عليه الهدى أى [illegible] محرما بهما كما سبق به الاشارة (واذا بعث) أى المحصر (الهدى) أو قيمته الى مكة (فليس عليه وجوبا أن يقيم بمكانه) أى محصورا فيه (حتى يذبح [illegible] أن يرجع الى أهله وحيث شاء) أى [illegible] بمكانه [illegible] فى صورتين كون محرما [illegible] وقت تحقق ذبحه وان عجز المحصر عن الهدى [illegible] ولا [illegible] وان بعث [illegible] بقى محرما حتى [illegible] فيتحلل [illegible] الى مكة فيتحلل [illegible] عمرة كما ذكرت [illegible] لا يقدر على الوصول الى مكة [illegible] محرما [illegible] الصوم ولا الصدقة [illegible] عن هدى المحصر عند أبى حنيفة ومحمد [illegible] معروف [illegible] أبى يوسف [illegible] ولا يجزئ [illegible] من هدى [illegible] صدقة وروى عن أبى يوسف [illegible] المحصر [illegible] هديا قوم الهدى [illegible] فيتصدق على كل مسكين [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

السمس بعدها ويدعو كما يدعو خلف كل صلاة (ثم) يقرأ الاستغفارات المنقذة من النار فى هذه الليلة وهذه ثالث ليلة تقرأ فيها الاستغفارات المذكورة كما تقدم ثم يبيت الى أن يصبح فيصلى الفجر بغلس قبل الاسفار والمراد من [illegible] طلوع الفجر الثانى من غير تأخير قبل أن يزول الظلام (ثم) يقف مع الامام أو وحده فى المشعر الحرام وهو جبل مزدلفة [illegible] قزح وهو